【書類名】　　意見書
【整理番号】　　X2J-5233
【提出日】　　令和 8年10月 9日
【あて先】　　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2025- 81159
【特許出願人】
　【識別番号】　　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　　151288
【意見の内容】
１．拒絶理由の概要
　令和８年４月６日付けの拒絶理由通知では、以下の拒絶理由があるとのご指摘がなされました。

理由１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
理由２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
理由３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、以下の文献に記載された発明に基づき特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
理由４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、以下の文献に記載された発明に基づき特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

文献１．米国特許出願公開第２０１５／００２０１５２号明細書
文献２．特開２０１２-９９４１号公報
文献３．特開２００３-４６５３６号公報

　しかし、本意見書と同日付けの手続補正書により特許請求の範囲を補正したこと、以下に述べる理由により、本願は、十分に特許性があるものと思料されます。それをご考慮の上、本願発明について再度のご審査を賜りますようお願い申し上げます。

２．発明の単一性の指摘事項に対する対処（理由１）
　拒絶理由では、請求項２３-３９に係る発明は、請求項２に係る発明と同一の又は対応する特別な技術的特徴を備えていないと指摘されています。これに対して、本意見書と同日付けの手続補正書により請求項２３-３９を削除しました。この補正による新旧の請求項の対応を以下の表に示します。これによって、本願は発明の単一性の要件を満たすものになったものと思料します。

旧請求項	新請求項
１－２２	１－２２
２３－３９	削除

３．記載不備の指摘事項に対する対処（理由２）
・請求項　１-２２

拒絶理由では、請求項１に「ネットワーク調整記述を含むポリシー」とあるが、「ネットワーク調整記述」がネットワークをどのように調整することを記述したものなのか不明であり、「調整」とは具体的にどのような動作を意味するのか不明であり、請求項１に「通信を調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、かつ、どのような動作を含むのかも不明であり、請求項１４についても同様であり、従属する請求項２、３、４、８、９、１０、１５、１６、１７、１８、１９、２０の「通信を」「調整する」という記載についても同様である、と指摘されています。

これに対して、本意見書と同日付けの手続補正書により、請求項１、２、３、４、８、９、１０、１５、１６、１７、１８、１９、２０において「調整する」を「許可又は制限する」に補正しました。この補正は、本願の段落０１２３、０１２５、０２３７、０２３９（国際出願段落００２０６、００２０８、００３２０、及び００３２２）に基づくものです。これによって、「通信を」「調整する」という記載は、より明確な「通信を」「許可又は制限する」となり、ご指摘の記載不備は解消したものと思料します。

なお、請求項２において、今回の手続補正書により、さらに「データ要求許可記述に応答して通信を許可又は制限する」とする補正を行いました。この補正は、段落０１１９から０１２０、０２３３、０２３５などの記載に基づくものです。

・請求項　５、６

拒絶理由では、請求項５、６の「通信的に結合される」とはどのように結合されることを意味するのか不明である、と指摘されています。

これに対して、今回の手続補正書により、請求項５、６において「通信的に結合される」を「結合される」に補正しました。これによって、ご指摘の記載不備は解消したものと思料します。

・請求項　８、１８

拒絶理由では、請求項８に「前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を前記データアクセス許可に応答して調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、「前記データアクセス許可に応答して調整する」とはどのような動作を意味するのか不明であり、請求項１８についても同様である、と指摘されています。

これに対して、今回の手続補正書により、請求項８、１８において「通信を」「調整する」という記載を、より明確な「通信を」「許可又は制限する」と補正しました。これによって、ご指摘の記載不備は解消したものと思料します。

・請求項　１０、２０

拒絶理由では、請求項１０の「前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部通信ポータル又は前記外部デバイスのうちの前記少なくとも一方との通信を、・・・フロー、・・・データタイプ、・・・データサービスプロバイダ、・・車両機能、・・・サービス群、又は、・・・接続タイプ、のうちの少なくとも１つに応答して調整する」との記載に関し、これらの情報に具体的にどう「応答」して、通信をどう「調整」するのか不明であり、請求項２０についても同様である、と指摘されています。

これに対して、今回の手続補正書により、請求項１０、２０において「通信を」「調整する」という記載を、より明確な「通信を」「許可又は制限する」と補正しました。そして、「・・・フロー、・・・データタイプ、・・・データサービスプロバイダ、・・・車両機能、・・・サービス群又は・・・接続タイプのうちの少なくとも１つに応答して通信を許可又は制限する」とは、これらの情報の少なくとも１つを、通信を許可するか又は制限するかを決定するための判断要素として用いることを意味します。したがって、列挙さ

れた情報と、当該情報に応答して行われる具体的な動作との関係が明確になり、ご指摘の記載不備は解消したものと思料します。

・請求項　１５
　拒絶理由では、請求項１５に「前記データ要求許可記述に応答して通信を更に調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、「前記データ要求許可記述に応答して調整する」とはどのような動作を意味するのか不明である、と指摘されています。
　これに対して、今回の手続補正書により、請求項１５において「通信を」「調整する」という記載を、より明確な「通信を」「許可又は制限する」と補正しました。これによって、ご指摘の記載不備は解消したものと思料します。

４．本願発明が特許されるべき理由（理由３、４）
（１）本願発明の説明
　本願発明は、独立請求項１に記載された「　システムであって、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　外部デバイスへの通信を構成するアップサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信を構成するダウンサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信によるネットワークの利用を制限するように構造化されたデータ経路指定経路、ネットワークを介した前記外部デバイスへの通信のデータ速度制限、又は前記外部デバイスへの通信の優先度値、の少なくとも２つを含むネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、前記ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　を含み、
　前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限するように構造化され、
　前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を、前記ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限するように構造化される、
　システム。」との構成のうち、ネットワーク使用許可記述が、外部デバイスへの通信を構成するアップサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信を構成するダウンサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信によるネットワークの利用を制限するように構造化されたデータ経路指定経路、ネットワークを介した前記外部デバイスへの通信のデータ速度制限、又は前記外部デバイスへの通信の優先度値のうち少なくとも２つを含み、かつ、当該ネットワーク使用許可記述を解釈することにより、構成回路が第１のネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路の双方を構成して、（ｉ）第１のネットワークインタフェース回路が異なるネットワークゾーン内の終点間の通信をネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限し、（ｉｉ）ゲートキーパーインタフェース回路がネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスとの間の通信をネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限すること、を主たる特徴とするものです。すなわち、ポリシー管理回路が具体的な通信制御パラメータを含むネットワーク使用許可記述を解釈し、構成回路が第１のネットワークインタフェース回路及びゲートキーパ

ーインタフェース回路の双方を構成して、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信及び外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信が当該ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限されるという、ポリシーに基づくＣＮＤアーキテクチャを特徴とするものです。
　他の独立請求項１４も請求項１と同じ特徴を有しています。

（２）補正の説明
　本意見書と同日付けの手続補正書により、請求項１において「外部デバイスへの通信を構成するアップサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信を構成するダウンサンプリング速度、前記外部デバイスへの通信によるネットワークの利用を制限するように構造化されたデータ経路指定経路、ネットワークを介した前記外部デバイスへの通信のデータ速度制限、又は前記外部デバイスへの通信の優先度値、の少なくとも２つを含むネットワーク使用許可記述を含むポリシー」とする補正を行いました。独立請求項１４にも同様の補正を行いました。すなわち、これにより、ポリシー管理回路が具体的な通信制御パラメータを含むネットワーク使用許可記述を解釈し、構成回路が第１のネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路の双方を構成して、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信及び外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信が当該ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限される、という技術的特徴を持つように補正しました。この補正は、本願の段落０１６５、０１８０、０１８７、０２３６、０２４１、０２４３（国際出願段落００２４８、００２６３、００２７０、００３１９、００３２４及び００３２６）に基づくものです。
　上述のように、請求項１、１４はこの補正により、ポリシー管理回路が具体的な通信制御パラメータを含むネットワーク使用許可記述を解釈し、構成回路が第１のネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路の双方を構成して、異なるタイプのネットワークゾーンの終点間の通信及び外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信が当該ネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限されるという、ポリシーに基づくＣＮＤアーキテクチャという特徴を有するものとなりました。

（３）本願発明と引用発明の対比
　請求項１に係る発明と引用文献１記載の発明との相違は、単に、通信を許可し、制限し、経路指定し、又はレート制限する点にあるものではありません。引用文献１は、個々のメッセージに所定のルールを適用することにより、当該メッセージを許可し、遮断し、変更し、経路指定し、又はレート制限するセキュリティシステムを開示しています。また、引用文献１は、構成モジュールがフィルタ／プロキシ要素及びメッセージハンドラを構成し得ることも開示しています。
　しかしながら、引用文献１には、アップサンプリング速度、ダウンサンプリング速度、ネットワーク利用を制限するデータ経路指定経路、データ速度制限及び優先度値のうち少なくとも２つを、一つの「ネットワーク使用許可記述」に含めることは記載されていません。引用文献１に散在するフィルタリング、ルーティング又はレート制限に関する個別の記載は、本願発明における上記特定のパラメータ群から少なくとも２つを含む共通の記述を開示するものではありません。
　そして、引用文献１は、当該ネットワーク使用許可記述を解釈することにより、構成回路が第１のネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路の双方を構成して、（ｉ）第１のネットワークインタフェース回路が異なるネットワークゾーン内の終点間の通信をネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限し、（ｉｉ）ゲートキーパーインタフェース回路がネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスとの間の通信をネットワーク使用許可記述に基づいて許可又は制限することを開示も示唆もしていません。特に、引用文献１は、ネットワーク使用許可記述が、ネットワークインタフェース回路及びゲートキーパーインタフェース回路の双方を構成するため

のポリシー上の基礎となることを開示していません。
　従って、請求項１、１１、１４、２１に係る本願発明は、引用文献１に記載された発明ではありません。
　引用文献２も、引用文献１における上記の欠落を補うものではありません。引用文献２は、判定テーブルを用いて、マルチメディアＥＣＵのセキュリティレベルに応じて、取得可能な車両データの項目を決定するものです。引用文献２は、インタフェース領域を介して車両データを選択的に更新及び提供することを目的としています。しかし、引用文献２は、複数の通信制御パラメータを含むネットワーク使用許可記述に基づいて、ネットワークゾーン間通信及び外部通信の双方を構成することを開示も示唆もしていません。
　引用文献３も、引用文献１における上記の欠落を補うものではありません。引用文献３は、車載ＥＣＵへのアクセスを要求する外部デバイスについて認証が必要であるか否かを判断し、その認証結果に基づいて、要求されたアクセスを許可又は拒否するものです。引用文献３は、車載ＬＡＮ内における経路指定及び外部デバイスからの通信に対するアクセス制御を開示するものの、列挙された通信制御パラメータのうち少なくとも２つを含むネットワーク使用許可記述に基づいて、ネットワークゾーン間通信及び外部通信の双方を構成することを開示も示唆もしていません。
　したがって、引用文献１、引用文献２及び引用文献３の教示を組み合わせたとしても、当業者が、請求項１に係る協調的なポリシーベースの構成に容易に想到し得たことはありません。請求項１に係る構成によれば、サンプリング速度、外部データの経路、データ速度制限及び優先度値等の複数のパラメータを考慮しつつ、異なるネットワークゾーン及び外部インタフェースにわたる通信を、共通のポリシーベースで許可又は制限することにより管理することが可能となりますが、引用文献記載の発明にはそのような効果はありません。
　従って、請求項１、１４、及びそれらの従属請求項に係る本願発明は、それらの引用文献に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではありません。

５．むすび
　以上の釈明により、ご通知の拒絶理由はすべて解消したものと確信する次第でありますので、本願発明について特許査定を賜りますようお願い申し上げます。なお、今回の釈明によりましても、なお不明瞭等があります場合には、ぜひとも再度のご通知を頂けますようお願い申し上げます。